

Nr. 46 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 15. Februar 1938, 10 Uhr

R 3101/10290, Bl. 186–188 Besprechungsvermerk des RAss. Hasse/RWiM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsarbeitsministerium

[PROJEKT EINER NOVELLE ZUM ARBEITSORDNUNGSGESETZ: BESTELLUNG DER VERTRAU- ENSMÄNNER]

RIM (MR Ermer[t]): Es bestehen grundsätzliche Bedenken, die Bestellung der Vertrauensmänner künftig durch eine Änderung des Gesetzes zu regeln. Damit würde klar zum Ausdruck gebracht, daß für alle Zeit die Vertrauensmänner nicht mehr gewählt werden, d. h. daß die Gefolgschaftsmitglieder auf die Bestellung der Vertrauensmänner, die gerade von ihrem Vertrauen getragen sein sollen, keinen Einfluß haben. Aus psychologischen Gründen halte das RIM daher die Regelung der Vertrauensratsbestellungen im Wege einer Durchführungsverordnung für notwendig und zweckmäßig. Die Beseitigung der Vertrauensratswahlen sowie die Regelung der Berufung der Vertrauensmänner, wie sie im Entwurf des RAM vorgesehen ist, soll befristet und mit den Notwendigkeiten des Vierjahresplans begründet werden². Die Bedenken des RIM würden im stärksten Maße vom Amt Sicherheitspolizei des Reichsführers SS geteilt, da eine weitgehende Beunruhigung zu erwarten sei. *Stellvertreter des Führers:* An dem Fortfall der Wahlen müsse festgehalten werden. Sie widersprechen dem Führerprinzip³. Die Berufung der Vertrauensmänner soll im Einvernehmen zwischen Betriebsführer und Betriebsobmann erfolgen. Die Verantwortung werde dadurch in den Betrieb verlagert. Dies sei überhaupt die Grundrichtung, die bei der Änderung des AOG bestimmend sein müsse. Der Kreisobmann [der DAF] soll eingeschaltet werden, damit er bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Betriebsführer und Betriebsobmann schlichtend eingreifen könne. Erst wenn ihm die Herbeiführung einer Einigung nicht gelingt, solle Anrufung an den Reichstreuhandler erfolgen. Es sollen also erst alle Möglichkeiten einer Einigung im Betrieb ausgeschöpft werden.

RIM: Die Einschaltung des Kreisobmannes von vornherein sei nicht notwendig und brauche nicht in das Gesetz aufgenommen zu werden. Die DAF habe es in der Hand, das Verhältnis zwischen Kreisobmann und Betriebsobmann zu regeln und letzterem interne Anweisungen zu erteilen, sich vor Aufstellung der Vertrauensratsliste mit dem Kreisobmann in Verbindung zu setzen. Die Arbeiter würden bei der im Gesetz vorgesehenen Regelung als Dauereinrichtung überhaupt kein Vertrauen mehr zum Vertrauensrat haben. Der Betriebsführer sei dank der jahrzehntelangen gewerkschaftlichen Propaganda vielfach in den Augen der Arbeiter ein Schwein, der Kreisobmann stehe außerhalb des Betriebes und in keinem Konnex mit den Gefolgschaftsmitgliedern. Gerade diese beiden

¹ Von ORR Krause am 18. 2. 1938 z. K. MR E. Koehler zugeleitet; auch in R 3101/10286, Bl. 29–31. In den Akten des RAM keine Niederschrift oder sonstige Nachweise. Parallelvermerk von MR K. Koehler und AGR Breithaupt/RJuM in: R 3001/22059, Bl. 272–274. Hs. Stichwortnotizen des RKabR Killy: R 43 II/528, Bl. 160. – Zum Gegenstand der Besprechung s. Dok. Nr. 17, Einladung dort Anm. 1. Bemerkungen des RWiM vom 10. 2. 1938 zum GesEntw. als Sitzungsunterlage: R 3101/10290, Bl. 183 f. Teilnehmerliste nicht überliefert. Den Vorsitz führte MD Mansfeld, vertreten waren außer dem RAM zumindest folg. Ressorts: RIM (MR Ermer[t]), RJuM (MR K. Koehler, AGR Breithaupt), RFM (MR Schilling), RWiM (ORR Krause, MR E. Koehler), REM, RMVP, RVM (Eisenbahnabt.), OKW, StdF (Ref. Thiele), RMRk (RKabR Killy).

² Wie bereits bei der vorausgehenden, zweiten Verlängerung der Amtsdauer der Vertrauensräte im März 1937 geschehen; s. ARH IV, Nr. 139 Anm. 4.

³ Hierzu auch die Ausführungen in ARH IV, Nr. 165. Zum endgült. Verbot durch Hitler unten Dok. Nr. 121b.

Männer aber sollen sich über die Aufstellung des Vertrauensrates einigen, der das Vertrauen der Gefolgschaft haben soll⁴.

Stellv. d. F.: wünscht, daß im Gesetz festgelegt wird, daß der Treuhänder keinen Vertrauensmann berufen kann, der vom Kreisobmann abgelehnt ist.

RW[i]M: unterstützt den Wunsch des Stellvertreters des Führers, die Regelung würde auch nur einem bereits bestehenden Grundsatz entsprechen, da bisher wohl noch kein Treuhänder einen Vertrauensmann berufen hat, der vom Kreisobmann abgelehnt ist.

Stellv. d. F.: Es wird Kündigungsschutz für die Vertrauensmänner bereits vom Zeitpunkt ihrer Berufung an und nicht erst vom Beginn ihrer Tätigkeit an gewünscht, damit Vertrauensmänner nicht noch in der Zeit von ihrer Berufung bis zum Amtsantritt gekündigt werden.

Diesem Wunsch wird das RAM Rechnung tragen.

Die Grenze für die Einsetzung eines Vertrauensmannes in Kleinbetrieben wird im Einvernehmen aller Ressorts auf Betriebe mit mindestens 10 Gefolgschaftsmitgliedern heraufgesetzt.

Stellv. d. F.: Für Betriebe mit mindestens 10 Gefolgschaftsmitgliedern soll im Gesetz die Möglichkeit einer Betriebsordnung vorgesehen werden.

RWM: schließt sich dem Wunsche des Stellv. d. F. an und weist darauf hin, daß bereits dadurch, daß Anordnungen des Reichstreuhänders der Arbeit in Kleinbetrieben als Mindestbedingung gelten und daß dadurch bereits eine Art Betriebsordnung eingeführt sei, ohne daß diese den gesetzlichen Bestimmungen über den Inhalt der Betriebsordnung unterliegt [sic].

Stellv. d. F.: wünscht Kündigungsschutz für Betriebsobmann auch in Kleinbetrieben. Es wird eine Einigung erzielt, daß der Kündigungsschutz in Betrieben mit mindestens 5 Gefolgschaftsmitgliedern gelten soll.

Es geht nicht an, daß die Kündigung eines Betriebsobmanns an die Zustimmung des Reichstreuhänders gebunden wird. Hier müsse, da der Betriebsobmann von einer Parteistelle berufen werde, auch die Zustimmung der Partei (Gauobmann) zur Kündigung vorgesehen werden. Auch bei fristlosen Entlassungen müsse die Zustimmung des Gauobmannes vorgesehen werden.

RJ[u]M: Gegen die Zustimmung bei fristlosen Entlassungen⁵ bestehen erhebliche Bedenken, weil damit die Entscheidung der Gerichte unmöglich gemacht würde und die Entscheidung, ob die Gründe, die zur fristlosen Entlassung geführt haben, berechtigt waren oder nicht, in den Händen des Gauobmannes liegen würde⁶.

Stellv. d. F.: wünscht im Gesetz eine Bestimmung, daß der Betriebsobmann an Vertrauensratssitzungen ohne Stimme teilnimmt. In den Vertrauensrat selbst soll er nicht aufgenommen werden, da sein Amt ein politisches ist.

RAM: Hiergegen bestünden stärkste Bedenken, da dann künftig sich auch im Vertrauensrat die Leute nicht mehr offen aussprechen würden. Da Stellv.d.F. darauf besteht, soll eine entsprechende Bestimmung wieder vorgesehen werden.

Öffentlicher Dienst.

⁴ Ähnlich auch die Sitzungsunterlage des RWiM (o. Anm. 1): „Vom RWiM ist bisher der Standpunkt vertreten worden, daß die Einschaltung des Kreisobmanns gegen einen Grundsatz des AOG verstößt. Der Vertrauensrat soll Bindeglied zwischen Gefolgschaft und Betriebsführer sein. Er soll aus der Mitte der Gefolgschaft herauskommen, *ohne Einfluß außerbetrieblicher Stellen*. Die *politische Auslese* der Vertrauensmänner wird durch die *Mitwirkung des Betriebsobmannes* gewährleistet.“

⁵ In der Vorlage nur: Dagegen. Ergänzung nach der Abschrift in R 3101/10286.

⁶ Zum vorstehenden Passus vgl. den Vm. von Koehler/Breithaupt (o. Anm. 1): „Die Vertr. des Stellv. d. Führers erklärten, daß eine Kündigung des Betriebsobmannes überhaupt ausgeschlossen sein müsse, solange er noch im Amte sei. MinDirektor Dr. Mansfeld erklärte, daß dies nur folgerichtig sei. Bei der Aussprache ergaben sich jedoch so wesentliche Bedenken gegen den von dem Stellv. d. Führers gemachten Vorschlag, daß die Kündigung aus wichtigem Grund und bei Stilllegung des Betriebes auch zulässig sein soll, solange der Betriebsobmann noch nicht von seinem Amt abberufen ist. Dagegen soll die Kündigung mit Zustimmung des Reichstreuhänders in Wegfall kommen.“

RFM (MR Schilling): Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen dem öffentlichen Dienst und Privatbetrieben. Der Minister könne nicht bei den verschiedensten Kreisobmännern über die Berufung eines Vertrauensmannes verhandeln. Für den öffentlichen Dienst sei eine ganz andere Konstitution [sic] der Vertrauensratsbestellung notwendig.

RIM: Die Einschaltung eines Kreisobmannes gehe davon aus, daß viele der Betriebsführer nicht in Ordnung seien. Bei öffentlichen Betrieben falle dieses Bedenken weg, es solle deshalb bei der bisherigen Regelung gelassen bleiben [sic]: Einvernehmen zwischen Betriebsführer und Obmann[;] wird keine Übereinstimmung erzielt, Berufung durch Sondertreuhänder.

Wehrmacht: Die Wehrmacht müsse gänzlich ausgenommen werden. Das Verfahren mit dem Kreisobmann wäre für sie nicht anwendbar, da sie eine besondere Wehrmacht [sic] und eine besondere Wehrluftfahrt habe. Hier könnten die entsprechenden Walter dieser DAF-Sparten eingeschaltet werden.

Reichsbahn: Die Einschaltung des Kreisobmannes sei unmöglich. Der Betrieb der Reichsbahn bedinge es, daß häufig Versetzungen auch von Vertrauensmännern vorgenommen werden. Es sei nicht möglich, bei jeder Versetzung und jeder Neuberufung den Kreisobmann zu hören.

Stellv. d. F: Er könne die Bedenken der öffentlichen Ressorts nicht anerkennen. Daß bei den Hoheitsverwaltungen die Dinge anders lägen, sei selbstverständlich, dort werde aber auch kein Vertrauensrat gebildet; dagegen müsse auch bei den öffentlichen Betrieben der Kreisobmann bei der Vertrauensratsbestellung eingeschaltet werden.

RWM: Es wird darauf hingewiesen, daß das RWM schon immer den Standpunkt vertreten hat, daß die Regelung bei den öffentlichen Betrieben, insbesondere auch soweit sie mit den Privatbetrieben in Wettbewerb stehen, den Regelungen für die Privatbetriebe angeglichen werden. Es sei nicht einzusehen, warum bei der Bestellung eines Vertrauensrats in einem kommunalen Elektrizitätswerk oder einem kommunalen Verkehrsbetrieb der Kreisobmann bei der Vertrauensratsbildung nicht ebenso mitwirken solle, wie bei einem privaten Elektrizitätswerk.

RAM: Da eine Einigung nicht zu erzielen ist, das Gesetz jedoch noch so verabschiedet werden solle, daß mit der Aufstellung der Vertrauensratslisten bereits im März begonnen werden kann, soll für den öffentlichen Dienst vorgesehen werden, daß Betriebsobmann und Betriebsführer sich über die neu aufzustellende Liste einigen; falls eine Einigung im Betriebe nicht zustande kommt, soll die Dauer des augenblicklich amtierenden Vertrauensrats um ein weiteres Jahr verlängert werden. Das RAM wird eine Neufassung des Gesetzentwurfs übersenden und zu einer weiteren Ressortbesprechung auf Dienstag, den 1. März, einladen⁷.

⁷ Der RAM übersandte den Ressorts am 18. 2. 1938 einen nach dem Besprechungsergebnis revid. GesEntw., in welchen jedoch die Möglichkeit einer Kündigung des DAF-Betriebsobmanns mit Zustimmung des RTA aufrechterhalten war, und lud zu seiner abschließ. Besprechung auf 1. 3. ein; R 43 II/528, Bl. 161–166; R 43 II/541b, Bl. 1–6; R 3101/10290, Bl. 189–194. Indes wurde die Sitzung kurzfristig telefon. abgesagt, weil eine Einigung weiter unerreichbar schien. Eine für den StfD bestimmte Stellungnahme des Sozialamts der DAF vom 24. 2., die auch MD Schmeer/RWiM zugeleitet wurde, kam zu dem Schluß: „Der Entwurf weicht vor allem in den Grundzügen offensichtlich bewußt von der Richtung ab, die von der Partei bei der Umgestaltung gerade dieses Gesetzes gewünscht wird. Der neue Entwurf setzt sich das Ziel, die Deutsche Arbeitsfront als Glied der Partei unter die ‚Hoheit‘ der staatlichen Arbeitsverwaltung zu stellen, ein Ergebnis, das von der Partei schärfstens zurückzuweisen ist.“ Die DAF werde so gut wie nicht erwähnt, dagegen der staatl. Treuhänderapparat derart in den Vordergrund geschoben, daß dahinter die in erster Linie zur Beilegung von innerbetriebl. Konflikten berufene „soz. Selbstverantwortung“ unter Leitung der DAF verschwimme. Verhandlungen auf dieser Grundlage seien zwecklos: „Die verantwortlichen Sachbearbeiter im Reichsarbeitsministerium können entweder die Forderungen der Partei nicht verstehen oder sie wollen es nicht. Sie sind damit an ihrem Platze untragbar. Solange an der Behandlung derartiger politischer Fragen Nichtparteigenossen oder in den Sitzungen Ministerialräte, deren Aufnahme in die Partei abgelehnt worden ist, an maßgebender Stelle tätig sind, halte ich eine der heutigen Anschauung entsprechende Bearbeitung von Gesetzentwürfen für undurchführbar. [...] Um hier endlich einmal der Ministerialbürokratie zu zeigen, daß sie sich nicht völlig über die Auffassung der Partei hinwegsetzen kann, halte ich es für das Richtige, daß der Stellvertreter des Führers den Gesetzentwurf als indiskutabel zurückschickt und einen eigenen neuen Entwurf in Aussicht stellt.“ R 3101/10286, Bl. 24–26.

Angesichts dessen legte der RAM der RkE am 5. 3. 1938 zunächst ein weiteres Gesetz über die Verlängerung der Amtsdauer der Vertrauensräte vor, das Hitler am 1. 4. 1938 ausfertigte (RGBl. I S. 358) und dadurch ihr Mandat zum dritten Mal, nun „bis auf weiteres“ verlängerte; R 43 II/547b, Bl. 26–31. Im Mai unternahm der RAM neuerlich einen Vorstoß, die Bestellung der Vertrauensräte, die im Apr. 1935 ursprünglich für ein Jahr gewählt waren und dringend eines Revirements bedurften, gesetzlich

17/2 Ha[sse]

IV/4
Krs [Krause] 18/2

neu zu regeln und dazu v.a. Gewißheit über die bislang aus Parteikreisen nur kolportierte Ablehnung weiterer Wahlen durch Hitler zu erlangen: Dok. Nr. 121.

Zitierhinweis

Nr. 46 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 15. Februar 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d046>